

1519343-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... concurso ajustado de ações, concorreram para a consumação dos crimes de roubo e desobediência, nos moldes do art. 157, §2º, II, c.c. o art. 29, "caput", ambos do Código Penal e por duas vezes, e ainda no artigo 330 c.c. o art. 29, "caput", ambos também do Código Penal, os três crimes em concurso delitivo.

Finalmente, no presente caso, é inconteste que os crimes de roubo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519343-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519343-34.2022.8.26.0228_Controle 2022/001075

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI e outro

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI e VITOR DE ANDRADE NAZARETH, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, II, c.c. o art. 29, "caput", por duas vezes, ambos do Código Penal, e ainda no artigo 330 c.c. o art. 29, "caput", ambos também do Código Penal, os três crimes em concurso delitivo.

Segundo consta na denúncia, no dia 26 de agosto de 2022, primeiramente por volta das 05h10min da manhã, na Avenida Carlos Lacerda e depois já por volta das 05h15min da manhã, e por sua vez na rua Januário Joaquim Barbosa, altura do nº 100, também nesta Capital, LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI e VITOR DE ANDRADE NAZARETH, subtraíram em concurso ajustado de ações, para si próprios, e mediante grave ameaça, primeiramente coisa móvel pertencente a Thiago Silva Américo, consistente em um telefone celular marca "Asus", depois coisa móvel pertencente a Valderice Medeiros da Silva, consistente em um telefone celular da marca "Samsung".

Ademais, consta também que, na mesma data acima, porém instantes depois dos roubos,

agora na Avenida Carlos Lacerda, altura do nº 2190, bairro Capão Redondo, nesta Capital, LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI e VITOR DE ANDRADE NAZARETH, novamente em concurso combinado de ações, desobedeceram ordem legal de funcionários públicos.

Segundo foi apurado, os acusados LUCAS e VITOR, mancomunados à prática de roubos de telefones celulares, o segundo usando uma blusa de lã listrada, cada um deles usando um dos capacetes apreendidos, e eles a bordo da motocicleta Honda CG160, azul, placa GDT5G17, o réu LUCAS na direção e o acusado VITOR na garupa, estando a placa da aludida moto coberta com uma sacola plástica escura inviabilizando a sua leitura, saíram pelas ruas desta Capital atrás de potenciais vítimas, até que nas primeiras circunstâncias acima indicadas (por volta das 05h10min da manhã do dia 26 de agosto de 2022 e na Av. Carlos Lacerda), notaram a vítima Thiago Silva Américo caminhando sozinho pela via pública em direção a um ponto de ônibus por ali existente e, daí se aproximando furtivamente, bem como o garupa simulando portar arma sob a veste, anunciaram graves ameaças e assim se apoderaram do telefone "Asus", prata, com capinha azul, da vítima Thiago.

Ato contínuo, saíram rapidamente em fuga levando o produto criminoso com eles. Outrossim, já na segunda circunstância acima indicada, isto é, por volta das 05h15min da manhã de 26 de agosto de 2022, na Rua Januário Joaquim Barbosa, os acusados notaram agora a vítima Valderice Medeiros da Silva caminhando sozinha pela via pública e, de novo se aproximando furtivamente, outra vez agindo mediante graves ameaças de forma a reduzir a vítima à impossibilidade de resistência, se apoderaram do aparelho celular Samsung Galaxy 30 de Valderice.

Ocorre que se daí novamente se foram em fuga já em posse de ambos os tais produtos criminosos, e isso decerto que no afã de encontrarem mais vítimas, instantes depois, e novamente pela Avenida Carlos Lacerda, Policiais militares em regular patrulha os notaram em alta velocidade e com o emplacamento coberto com uma sacola plástica escura, motivo pelo qual emitiram ordem de parada, desatendida pelos réus LUCAS e VITOR, os quais empreenderam velocidade ainda maior na Honda CG160 visando evitar abordagem, evadindo-se em sentido município de Taboão da Serra, inclusive a ensejar perseguição.

Até que aproximadamente vinte minutos depois, e com a perseguição passando por várias ruas, o acusado LUCAS direcionou a moto para um escadão existente na rua Irati, altura do nº 20, Bairro Jardim Record, Taboão da Serra, com vistas a escapar definitivamente dos policiais, mas daí perdeu o controle da moto ocasionando um giro sobre o seu eixo, ou seja, um capotamento.

Assim, o piloto LUCAS foi lançado para baixo e o garupa ficou preso sob a moto, de forma que o réu VITOR veio a ficar desacordado, ocasião em que os policiais militares finalmente lograram detê-los.

E daí revistando-os, bem como vistoriando as imediações do tal acontecido, os policiais encontraram o telefone roubado da vítima Thiago ainda sob a posse direta de VITOR, mais outros 04 celulares espalhados pelo referido escadão, um deles roubado da vítima Valderice e outro deles do próprio acusado VITOR.

Porém sobre os demais dois telefones celulares assim encontrados pelos policiais militares, até aqui não consta se ter apurado a quem pertenciam, de modo que decerto também roubados por LUCAS e VITOR no tal início da manhã de 26 de agosto de 2022, antes ou depois dos roubos dirigidos a Thiago e a Valderice.

Em seguida, ao serem encaminhados ao 2º DP de Taboão da Serra, os acusados LUCAS e VITOR foram reconhecidos em pessoa pela vítima Thiago, de modo que o réu VITOR foi identificado como sendo a pessoa que o abordou.

Os réus foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, tiveram a prisão

convertida em preventiva (fls. 76/79).

Através das procurações de fls. 110 e 114, os réus apresentaram defesa constituída.

A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2022, ocasião em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de outubro de 2022, às 14h45min (fls. 115/117).

Por meio da petição de fls. 118/119, a defesa do acusado VITOR DE ANDRADE NAZARETH requereu assistência médica em caráter de urgência em prol do réu.

Houve pedido de revogação de prisão preventiva em favor do réu VITOR DE ANDRADE NAZARETH (fls. 133/144).

Houve pedido de revogação da prisão preventiva combinado com medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal em prol do réu LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI (fls. 150/173).

O réu LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI foi citado (fls. 244) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 211/227).

O réu VITOR DE ANDRADE NAZARETH foi citado (fls. 242) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 127/130).

A decisão de fls. 186/188 indeferiu os pedidos de revogação da prisão formulados em favor dos réus LUCAS e VITOR.

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls.186/188 e 237/238), foi realizada a audiência acima designada, na qual foram ouvidas as duas vítimas e as duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, os réus foram interrogados.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa do réu LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, advertiu que o réu não atuou de forma direta no crime de roubo, devendo ser beneficiado com o regime inicial aberto e a possibilidade do recurso em liberdade.

A Defesa do réu VITOR DE ANDRADE NAZARETH, igualmente, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Aduziu que a confissão do corréu não pode ser utilizada na condenação de VITOR. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação. Em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, a compensação da reincidência com a "menoridade relativa" e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade (fls. 347/355).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 25 e 26), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 30/31), pelos laudos periciais (fls. 267/280, 287/291 e 292/295) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima Valderice Medeiros da Silva contou que foi

vítima do roubo. Tinha saído de sua casa e estava caminhando em direção ao ponto de ônibus quando dois rapazes passaram em uma motocicleta. Na delegacia viu a motocicleta das pessoas que a roubaram e o reconheceu. Ambos os rapazes estavam com capacete; um deles usava uma roupa cinza e o outro da garupa, não lembra se era amarela com listras. Na delegacia não viu roupas. O outro rapaz que disse que o garupa tinha a pele mais clara e o piloto tinha a cor da pele preta. Recuperou seu telefone celular, soube que os policiais perseguiram os roubares e encontraram o telefone celular com eles. Na delegacia havia apenas uma motocicleta e o policial disse que a motocicleta era dos acusados. Lembra-se que na Delegacia apontou o número dois aos policiais. Pelo que se recorda apontou a pessoa um pouco mais clara. O piloto não falou nada para a vítima. No dia do reconhecimento não se lembra de ter visto outras pessoas além dos possíveis roubadores. Lembra-se que os capacetes dos acusados eram brancos, mas não fez reconhecimentos destes na delegacia.

Na delegacia de polícia, a vítima contou que no dia dos fatos, por volta das 05h15min da manhã, estava na rua Januário Joaquim Barbosa, quando foi abordada por dois homens que utilizavam uma motocicleta. Relatou que o garupa abordou a depoente e em tom ameaçador exigiu a entrega do seu aparelho celular. Disse que atendeu a ordem do roubo, retirando e entregando o aparelho que estava em sua bolsa. Ademais, narrou que o roubo exigiu somente o aparelho não querendo nenhum outro objeto, em seguida tomaram rumo desconhecido. Contou que não conseguiu observar o condutor da motocicleta. No que concerne ao garupa, a depoente afirmou que ele estava utilizando blusa listrada e capacete claro. Estima seu aparelho celular Galaxy 30 em R\$ 1.400,00 reais. Não chegou a observar a arma de fogo com os roubadores. Reconhece a motocicleta apreendida na delegacia como a utilizada pelos roubadores. Por fim, contou que a sua filha ligou para o celular e soube da necessidade de ir a delegacia de polícia.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima Thiago Silva Américo contou que estava caminhando em uma avenida quando foi rapazes em uma motocicleta o abordaram, contudo um carro aproximou-se e a moto deixou o local. Disse que na sequência a motocicleta fez a volta, aproximou-se e os dois ocupantes gritaram, "dá o celular, dá o celular". No dia apenas reconheceu o acusado porque estava muito assustado; hoje disse que não foram os acusados que praticaram o crime. Recuperou o telefone celular. O delegado disse que o celular estava com os rapazes que o prenderam. Tem síndrome do pânico e fica pensando muito sobre o ocorrido. Após os fatos não falou com ninguém sobre os fatos. O delegado não o forçou a reconhecer. Não lembra exatamente quanto tempo depois chegaram as pessoas presas. Não sabe quantos números tinham, apenas falou um número de uma pessoa ao delegado. Não viu ninguém chegando do hospital de dentro do carro. Os policiais não mostraram as roupas dos roubadores. Viu apenas dois capacete e ao ver os capacetes, reconheceu os objetos na delegacia. Ficou na delegacia ao lado de sua esposa durante todo o período. Não sabe quantas horas ficou na delegacia. Em nenhum momento nenhum policial o induziu a fazer reconhecimentos. Na delegacia reconheceu com segurança os capacetes que lhe foram apresentados.

Quando ouvido na delegacia de polícia, contou que no dia dos fatos, por volta das 05h10min, caminhava para o ponto de ônibus pela Avenida Carlos Lacerda, quando observou dois homens ocupantes de uma motocicleta Fan, cor azul. Relatou que ocupantes da motocicleta observaram um outro veículo e foram sentido oposto. O depoente relatou que seguiu o seu caminho e ao chegar no ponto de ônibus foi surpreendido pelos ocupantes da mesma motocicleta vindo na contramão, realizando sua abordagem. O garupa, simulando portar arma sob a veste, anunciou o roubo exigindo a entrega do seu aparelho celular. Após a entrega, os ocupantes do motociclo fugiram sentido Estrada do Campo Limpo. Afirma que o condutor da moto é negro, gordo e vestia blusa cinza. O garupa, por sua vez, é branco, magro, capacete preto e estava com a viseira aberta. Contou que ao observar a motocicleta apreendida, reconheceu com segurança que foi a utilizada pelos roubadores. Do mesmo

modo, contou que observou o celular Xiaomi encontrado pela equipe policial e o reconheceu como sendo o que fora subtraído. Por fim, estima o valor do seu aparelho celular em R\$ 600,00 reais.

Em depoimento, o policial militar Ariel da Silva Porto contou que no dia dos fatos, juntamente com o seu colega de farda Endrck, realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Carlos Lacerda, quando observaram dois ocupantes de uma motocicleta FAN 160, em alta velocidade em sentido oposto. Contou que notaram que o emplacamento estava coberto com uma sacola plástica escura inviabilizando a sua leitura. Diante da fundada suspeita iniciaram um acompanhamento sendo emitido sinal sonoro e luminoso de parada. Relatou que o condutor da motocicleta não atendeu a determinação empreendendo fuga em desabalada carreira em velocidade excessiva sentido município de Taboão da Serra. Ademais, na rua Irati, o condutor direcionou a moto para um escadão. Durante a descida de forma imprudente perdeu o controle da moto e caíram. LUCAS era o piloto da motocicleta e na garupa estava VITOR que ficou desacordado. Pelo que se recorda era VITOR que estava de camiseta listrada. Pelo que se recorda havia celulares no bolso de ambos os acusados, além de telefones celulares no chão. Enquanto atendiam os acusados, as vítimas telefonaram e foram identificadas. Na delegacia de polícia, este policial relatou que ao realizar a revista pessoal em LUCAS não foi encontrado nada de ilícito consigo; que ao realizar a revista pessoal em VITOR foi encontrado um aparelho celular, pertencente a Thiago Silva Américo. Narrou que no momento da queda ficou espalhado pela escadaria outros 04 celulares, sendo um pertencente a VITOR. A vítima Thiago contou pelo telefone que tinha sido abordado pela dupla na Avenida Carlos Lacerda, simulando o porte de arma e exigindo seu celular e objetos de valor. Além disso, contou que a vítima Thiago disse que após a subtração, os acusados fugiram utilizando uma motocicleta. Contou que a moto utilizada não apresentava queixa de furto ou roubo. Narrou que o réu LUCAS foi socorrido ao Pronto Socorro Antena e o réu VITOR foi socorrido ao PS Campo Limpo. Por fim, relatou que toda a ação durou aproximadamente vinte minutos, passando por várias ruas. Os celulares foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia. Em nenhum momento os acusados disseram que eram donos dos aparelhos celulares. Os réus apenas disseram que fugiram porque ficaram com medo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Endrick Heras Gomes, que confirmou integralmente a versão do seu colega de farda. Contou que estava com sua equipe em patrulhamento quando visualizaram ambos os acusados. Contou que assim que eles avistaram a equipe alteraram o trajeto, o que gerou suspeita. Então foi dada ordem de parada, a qual não foi atendida. Então os acusados tentaram fugir pelas escadas, momento em que ambos caíram da motocicleta. Ambos ficaram machucados. Com eles foram localizados cinco celulares além de dois molhos de chaves. Disse que três destes celulares as vítimas estavam telefonando. As vítimas foram à Delegacia de Polícia. Não se recorda do nome da terceira vítima. Sabe que as vítimas Valderice e Thiago reconheceram os acusados. Confirmou que a motocicleta estava com as placas tampadas com uma sacola plástica. Ambos estavam bem desorientados por conta da queda, então nada disseram; foi acionado o resgate. Confirma que o piloto era o rapaz moreno. Não acompanhou na Delegacia o reconhecimento. Não sabe quantas vítimas foram à Delegacia. Parte dos telefones celulares estavam caídos no chão e outros estavam com os acusados. O Delegado de Plantão informou que os acusados tinham sido reconhecidos pelas vítimas.

Ao ser interrogado em juízo, o réu LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI confessou o crime. Disse que estava alcoolizado e voltando do baile, pilotando a moto, mas não tinha ciência que o seu colega iria roubar. Conhece o Vitor faz dois meses e meio pois era amigo de sua namorada. O corréu pediu para ele parar e ele parou, então Vitor anunciou o roubo. Depois do primeiro crime, confirma que parou novamente. Saiu empinando a moto e quando o policial mandou parar ficou assustado, então acelerou a moto. Está com 21 anos. Tem um filho de 03 anos. Concluiu o Ensino Médio. Trabalhava registrado no Centro de Taboão. Em nenhum momento pediu nada das

vítimas. Está arrependido de ter voltado do baile com seu colega porque nunca fez isso. Confirma que a motocicleta estava em nome de sua mãe. Neste dia passaram pelo paraisópolis e ali ficaram por 3 ou 4 horas. Tem certeza desta confissão. Estava trabalhando com carteira assinada.

Na delegacia de polícia, declarou que no dia dos fatos estava pilotando a motocicleta que está no nome de sua mãe e que o corréu VITOR estava na garupa do interrogado. Relatou que estavam voltando de uma festa no paraisópolis e que estavam retornando para casa. Contou que conhece o VITOR há cinco meses e que ia levar ele na casa da namorada dele e ia embora para casa. Ao ser questionado se praticaram o crime de roubo, o interrogado negou que tenham roubado alguém. Questionado se estava armado, o interrogado afirma que não. Questionado se o VITOR estava armado, afirma que não. Questionado sobre o motivo de sua moto estar com a placa encoberta, afirma que era por causa do radar. Ademais, afirma que não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares por ter ficado com medo, bem como afirmou que estava com seu celular Samsung modelo A32S.

Ao ser interrogado em juízo, o réu VITOR DE ANDRADE NAZARETH negou os fatos. Disse que estava com Lucas na favela paraisópolis quando chegaram dois colegas e pediram para que o interrogado levasse dois telefones celulares, os quais iriam buscar no dia seguinte. Essas duas pessoas eram seus colegas, o Roberto e o Rogério. Não sabe o endereço deles, mas ambos sabiam onde o acusado residia. Aceitou isso apenas como uma ajuda. Não iriam pagar nada para o réu. Sabia que não era coisa boa. Saiu do baile em torno das 5h40min. Está com 19 anos, tem um filho de 03 anos. Estudou até o 1º Ano do Ensino Médio. Estava trabalhando como aplicativo. A placa da moto foi coberta pelo Lucas, por conta dos radares, para poder correr e não ser pego. Não soube explicar a lógica dos amigos deixarem o celular com ele. Disse que não é comum na comunidade saberem dos crimes de roubo.

Na delegacia de polícia, por sua vez, contou que no dia dos fatos estava como garupa na motocicleta que era conduzida pelo corréu LUCAS e que iam para a casa da sua namorada Victoria Mendonça que mora na Rua aparecida Buerine Cruz, nº 198 - Jd Clementino, Taboão da Serra - SP. Relatou que iam buscar um capacete para ela poder andar de moto com o interrogado. Questionado se estava armado, afirma que não. Questionado se o corréu LUCAS estava armado, afirma que não. Contou que a placa da moto do LUCAS estava tampada porque ele tampou antes de saírem do local onde estavam e que o corréu LUCAS usou uma sacola ou um papelão para encobrir a placa da moto e que a placa estava assim para poderem passar no radar. Ao ser questionado se assaltou alguém, o interrogado afirmou que não. Ademais, ao ser questionado do motivo de terem sido seguidos pelos policiais militares, o interrogado afirmou que não obedeceram a ordem de parada dada pelos policiais militares e então eles passaram a segui-los. Por fim, declarou que estava com o seu telefone celular modelo Samsung A20.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus.

Ainda que as vítimas não tenham reconhecido os acusados, certo que o crime foi por eles praticado.

Veja que os acusados foram presos instantes após o crime, na posse dos celulares roubados, sendo ambos os objetos recuperados pelas vítimas. Os policiais desconfiaram da conduta dos acusados e ao darem voz de parada, ambos iniciaram fuga em dasabalada carreira, inclusive descendo uma escadaria com a motocicleta que, claramente, caiu no solo.

Neste momento, caíram do bolso dos acusados os telefones celulares das vítimas,

sendo ambos recuperados.

As vítimas, de outro lado, embora não tenham reconhecido os réus pessoalmente, reconheceram os capacetes. Thiago, afirmou que viu os capacetes na delegacia, assegurando que eram os mesmos capacetes utilizados pelos roubadores. Já Valderice, embora não tenha visto os capacetes, descreveu estes como sendo capacetes brancos, os quais vão ao encontro da descrição dos capacetes apreendidos (fl. 04).

Além disso, importante mencionar que a vítima Thiago também assegurou ter feito o reconhecimento da motocicleta na delegacia, garantindo que a moto que viu era a mesma usada pelos roubadores.

Por fim, as vítimas também conseguiram descrever o piloto como sendo uma pessoa de pele preta e o garupa como sendo uma pessoa com tom de pele mais clara, exatamente como foi narrado pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Outrossim, embora a vítima Valderice Medeiros da Silva não tenha reconhecido os acusados (fls. 26) pois no momento dos fatos os criminosos usavam capacetes, a vítima logrou em reconhecer a motocicleta que foi apreendida sob a posse dos réus, bem como descreveu que um dos acusados, mais especificamente o “garupa” que a abordou, usava uma “blusa listrada”, tal qual era usada pelo garupa VITOR e tal qual restou demonstrado pelos laudos periciais de fls. 267/280 e 287/291.

Observe que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras das vítimas, pois estas podem explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 - grifei)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345- 34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018 - grifei).

Por fim, certo que o acusado Lucas imputou o crime ao causado Vitor, confessando parcialmente sua atuação, tendo confessado integralmente o crime de desobediência.

Lucas disse que tinha saído de um baile funk e estaria embriagado. Disse que empinou a moto quando os policiais se aproximaram e por isso fugiu.

De outro lado, embora Vítor tenha negado o crime, apresentou uma versão totalmente fantasiosa e sem nenhuma credibilidade, relatando que pessoais cujos dados qualificativos sequer soube indicar teriam entregado os telefones celulares a ele enquanto estavam no baile funk pedindo para o interrogando guardar até o dia seguinte. O que não faz sentido algum.

Finalmente, corroborando os depoimentos das vítimas e confissão parcial do réu LUCAS, cita-se os depoimentos dos policiais militares realizados em juízo, os quais foram robustos, harmônicos e consonante ao que fora narrado em fase policial. Note-se que os policiais conseguiram abordar os acusados ainda na posse da res furtiva instantes após os delitos, ou seja, lograram em encontrar os telefones celulares das vítimas Thiago e Valderice, que haviam sido subtraídos momentos antes. Para tanto, cita-se o laudo pericial de fls. 292/295 que analisou os aparelhos encontrados com os réus.

Com isso, convém ressaltar que o depoimento do policial vale como prova, inexistindo razão para desmerecê-lo, pois, na condição de servidor público, no exercício de suas funções, goza de presunção juris tantum de que age corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Além do mais, presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelos réus, o local dos fatos, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais dos réus, que, concluídos e em superioridade numérica, simularam estarem armados e assim subtraíram os bens das vítimas.

De fato, não importam os meios de que se vale o agente, sejam eles reais ou imaginários - o sacar de uma arma, o mostrar que tem arma, o fingir que possui uma arma, ou simplesmente o ameaçar de uma agressão, sem arma -, nem é necessária a sinceridade da ameaça.

"Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão "é um assalto", acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac.un., 2ª. Câm., DJ 11.02.1987, p.72).

No mais, a qualificadora atinente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II do Código Penal, restou comprovada nos autos, dada a versão das vítimas, bem como a dos policiais militares, não restam dúvidas de que os acusados subtraíram em concurso ajustado de ações, para si próprios, os telefones celulares pertencentes as vítimas Thiago Silva Américo e Valderice Medeiros da Silva.

Por fim, em relação aos dois delitos de roubos deve-se reconhecer a presença da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, pois certo, que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram os crimes, em locais próximos, separados por um curto espaço de tempo e com modo de execução idêntica.

No que concerne ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal, este se configura quando há "desobediência a ordem legal de funcionário público", significando desobediência "não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir".

No presente caso, restou suficientemente comprovado que os réus desobedeceram a ordem de parada efetuada pelos policiais militares, agentes públicos no exercício

da função de segurança pública, incidindo, assim, no crime de desobediência.

Consoante relato dos policiais militares, os acusados LUCAS e VITOR, estavam a bordo da motocicleta Honda CG160, azul, placa GDT5G17 que, na ocasião dos fatos, apresentava a placa coberta com uma sacola plástica escura inviabilizando a sua leitura - tal como consta no laudo pericial de fls. 267/280 -, razão pela qual ensejou suspeitas dos policiais e, por conseguinte, a emissão de ordem de parada. Contudo, os acusados desobedeceram tal ordem e, aumentando a velocidade da moto, empreenderam fuga. Até que aproximadamente vinte minutos depois de iniciada a perseguição, o acusado LUCAS direcionou a moto para um escadão localizado no Bairro Jardim Record em Taboão da Serra, a fim de escapar definitivamente dos policiais. No entanto, o acusado acabou perdendo o controle da moto ocasionando um capotamento que resultou no ferimento de ambos os réus, uma vez que LUCAS foi lançado para baixo e o garupa VITOR ficou preso sob a moto.

De fato, caso não tivesse desrespeitado ordem de parada efetuada pelos policiais militares, os réus não teriam capotado e, por consequência, se ferido, no escadão que estava mais à frente, apenas tendo o feito por terem empreendido fuga.

Destaca-se que, conquanto os acusados não tenham a obrigação de produzir provas contra si mesmos, tal direito não é absoluto, não podendo ser invocado para a prática de outros delitos, como no caso em questão.

Neste sentido, em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela configuração do crime de desobediência. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. (...). II. Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. III. No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. IV. Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de

alegada autodefesa". V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. (...). (STJ; HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) - grifos nossos.

Por todo exposto, conclui-se pela prática do delito de desobediência.

À luz do exposto, não há dúvidas que os delitos aqui apurados foram praticados na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal, uma vez que os acusados, agindo com unidade de desígnios e concurso ajustado de ações, concorreram para a consumação dos crimes de roubo e desobediência, nos moldes do art. 157, §2º, II, c.c. o art. 29, "caput", ambos do Código Penal e por duas vezes, e ainda no artigo 330 c.c. o art. 29, "caput", ambos também do Código Penal, os três crimes em concurso delitivo.

Finalmente, no presente caso, é inconteste que os crimes de roubo e desobediência foram praticados em concurso delitivo, tal qual previsto no artigo 69 do Código Penal.

Por todo o exposto, ficaram suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo e de desobediência, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus de pena.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Para o réu LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI:

1. Crime de roubo:

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sobretudo diante da primariedade do acusado que ostenta bons antecedentes (fls. 61/63). Sendo assim, início a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, observando que a confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, observo estar presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, assim, majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Conforme já exposto, deve-se reconhecer a ocorrência do crime continuado entre os roubos, nos termos do artigo 71, do Código Penal, portanto é devida a majoração em 1/6, ficando a pena estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa. Finalmente, entendo que é devida a redução da pena em razão do disposto no artigo 29, § 1º do Código Penal, pois as vítimas narraram que o piloto da moto não adotou conduta ativa no roubo, corroborando assim com as falas do próprio réu em seu interrogatório, portanto, reduzo a pena em 1/3, ficando definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na quantidade da pena e na primariedade do réu, o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser o semiaberto, contudo, considerando que o acusado cumpriu parcialmente a pena em durante a prisão provisória, fixo, desde já, o regime aberto.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Ademais, diante da quantidade de pena, deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

2. Crime de desobediência:

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que o réu ostenta bons antecedentes. Assim, a pena-base inicia em 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem reconhecidas. Presente, por outro lado, a atenuante da confissão, uma vez que o réu confessou em juízo ter desacatado a ordem dos policiais. Contudo, deixo de considerá-la, por ser impossível reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fica a pena fixada no patamar definitivo de 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na quantidade da pena e na primariedade do réu, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Ademais, diante da quantidade de pena, deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

Sendo os crimes cometidos em concurso material, as penas aplicadas serão somadas com fundamento no artigo 69 do Código Penal.

Para o réu VITOR DE ANDRADE NAZARETH:

1. Crime de roubo:

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, iniciando em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, observo presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu apresentava 19 (dezenove) anos à época dos fatos; bem como se faz presente a agravante da reincidência (1ª Vara Criminal do Foro de Taboão da Serra). Contudo, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, permanecendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, observo estar presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, assim, majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-

multa. Conforme já exposto, deve-se reconhecer a ocorrência do crime continuado entre os roubos, nos termos do artigo 71, do Código Penal, portanto é devida a majoração em 1/6, ficando a pena estabelecida em 06 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa.

A quantidade da pena e a reincidência delitiva do réu inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Diante disso, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal.

Considerada a ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está preso, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

2. Crime de desobediência:

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que o réu não ostenta maus antecedentes. Assim, a pena-base inicia em 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, observo presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu apresentava 19 (dezenove) anos à época dos fatos; bem como se faz presente a atenuante da confissão, pois o réu confessou ter desobedecido a ordem policial de parada. Ademais, também incide a agravante da reincidência, sendo esta específica no crime previsto no art. 330 do Código Penal (1ª Vara Criminal do Foro de Taboão da Serra). Contudo, compenso as atenuantes da menoridade relativa e da confissão com a agravante da reincidência específica, permanecendo a pena em 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fica a pena fixada no patamar definitivo de 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A reincidência e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do "sursis".

Diante da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção.

Sendo os crimes cometidos em concurso material, as penas aplicadas serão somadas com fundamento no artigo 69 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR:

o réu LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c.c. o art. 29, "caput", ambos do Código Penal e por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal e ainda no artigo 330 c.c. o art. 29, "caput", ambos também do Código Penal, os três crimes em concurso delitivo, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal; bem como à pena de 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

o réu VITOR DE ANDRADE NAZARETH, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c.c. o art. 29, "caput", ambos do Código Penal e por duas vezes, na forma do

artigo 71 do Código Penal, e ainda no artigo 330 c.c. o art. 29, "caput", ambos também do Código Penal, os três crimes em concurso delitivo, à pena de 06 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal; bem como a pena de 15 (quinze) dias de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

LUCAS ROBERTO OLIVEIRA ELOI poderá recorrer em liberdade. Por sua vez, em relação a VITOR DE ANDRADE NAZARETH, considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória, não permito ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se VITOR DE ANDRADE NAZARETH na prisão em que se encontra.

Porque ausente o prejuízo, pois recuperados os telefones, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condeno os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA